

CAPÍTULO 6 · SESIÓN 1 DE 4

Grupos y entidades criminales

Juanjo Medina

**Buena parte del delito que
más daño hace no lo
comete nadie a solas.**

Se organiza. Los actores de hoy son grupos, empresas y el propio Estado.



¿Administración pública o empresa privada?

El chiste resume la tesis de las cuatro sesiones.

Elaboración usando ChatGPT.

Una escalera de poder

A cada peldaño, más poder del actor y más difícil aplicar la etiqueta penal.

1

Los grupos

Crimen organizado. Nadie duda en llamarlo criminal.
Sesiones 1 y 2.

2

Las empresas

Delinquen como organización y en su propio beneficio.
Sesiones 3 y 4.

3

El Estado

Delinque siendo a la vez quien define qué es delito.
Final de la sesión 4.

**No está ahí fuera, como
las pirámides de Egipto.**

Los fenómenos son reales. La categoría que los reúne es un constructo.

Dos formas de entenderlo

Organización de actividades

Mercados y negocios ilegales,
con su logística y su
contabilidad.

El foco está en el QUÉ.

Organización de delincuentes

La banda, la familia, la
hermandad, con su estructura
y su jerarquía.

El foco está en el QUIÉN.

El mito de la conspiración extranjera.

Una organización secreta, importada, gobernada desde la cúspide por un jefe.

“*Los italianos no eran más poderosos que antes; sencillamente, sus rivales habían dejado de ser vistos.*”

Jenkins y Potter, 1987 · sobre el «ascenso» de la mafia en Filadelfia

**Hollywood le ha dedicado
más atención que las
ciencias sociales.**

Y no solo por pereza: es un mundo opaco y peligroso de investigar.

¿Qué parte del PIB mundial mueve el crimen organizado?

- A** En torno al 1,5 %
- B** En torno al 5 %
- C** En torno al 15 %
- D** En torno al 30 %

«Menos de lo que parece»

Reuter y Tonry, tras décadas estudiándolo.

1

Ni omnipresente

Ni tan rentable. En torno al 1 % del PIB, y casi todo son grupos pequeños.

2

Ni tan violento

Los mercados ilícitos son relativamente pacíficos. La violencia es cara.

3

Y en declive

Las grandes mafias clásicas llevan décadas cayendo.

**Si el crimen organizado
pesa poco, la delincuencia
de las empresas pesa mucho.**

Un fraude contable o una burbuja pueden arruinar a millones. Lo veremos en la sesión 3.

Prohibir algo no lo hace desaparecer.

Solo traslada su intercambio a un mercado donde el precio incorpora el riesgo.

Tres tipos de actividad

Von Lampe. No todo lo que hace el crimen organizado es vender algo.

1

De mercado

Proveer un bien o servicio
a quien lo quiere.
Drogas, tabaco, armas.

2

Depredadores

Arrebatarse algo a quien
no lo quiere dar.
Robo, estafa, extorsión.

3

De gobernanza

Fijar reglas y resolver
disputas donde el Estado
no llega. Y cobrar.

Catorce kilómetros

Marruecos produce en torno al 80 % del hachís del mundo. La costa andaluza queda ahí al lado.



Fuerzas españolas abordan una narcolancha interceptada en aguas internacionales.

Pero no es una invasión.

Arraiga donde encuentra las condiciones sociales y políticas para hacerlo.

**Un récord de incautaciones
puede significar más droga.
O más vigilancia.**

Casi todo lo que sabemos del tamaño de estos mercados viene de fuentes policiales.

Regular un mercado

- 1 A cada grupo, un mercado: cannabis, prostitución, tabaco, órganos, apuestas.
- 2 Diseñad tres regímenes: prohibición, libre mercado y una opción intermedia.
- 3 ¿Qué gana y qué pierde cada uno? ¿Y quién gana y quién pierde?

Menos de lo que parece.

El próximo día: quién lo hace, y por qué no se parece a una pirámide.

CAPÍTULO 6 · SESIÓN 2 DE 4

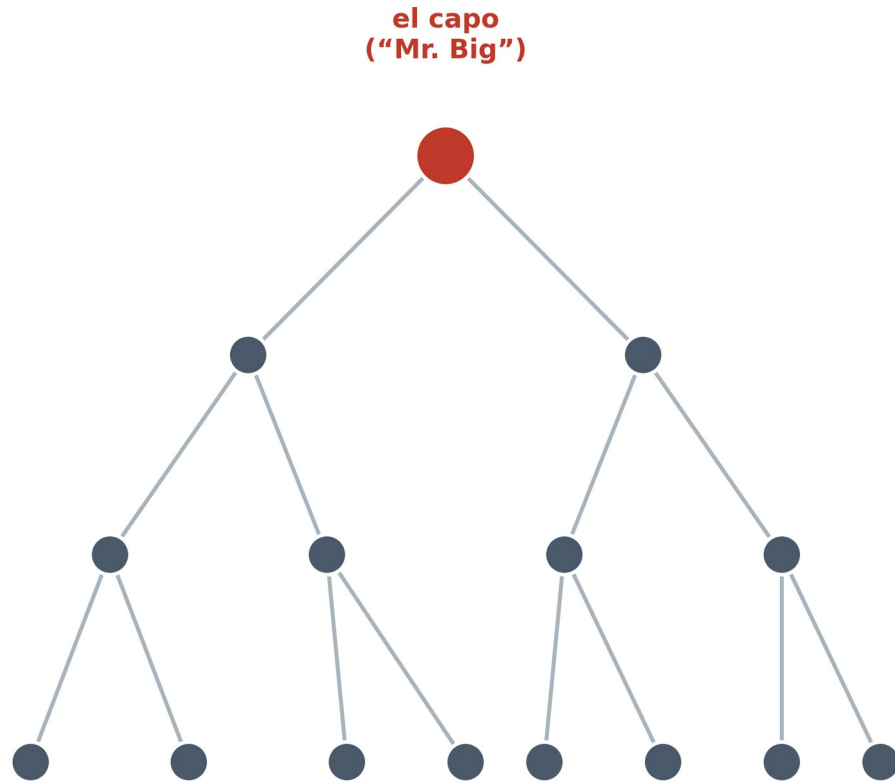
Quién lo hace, y cómo se enreda

Juanjo Medina

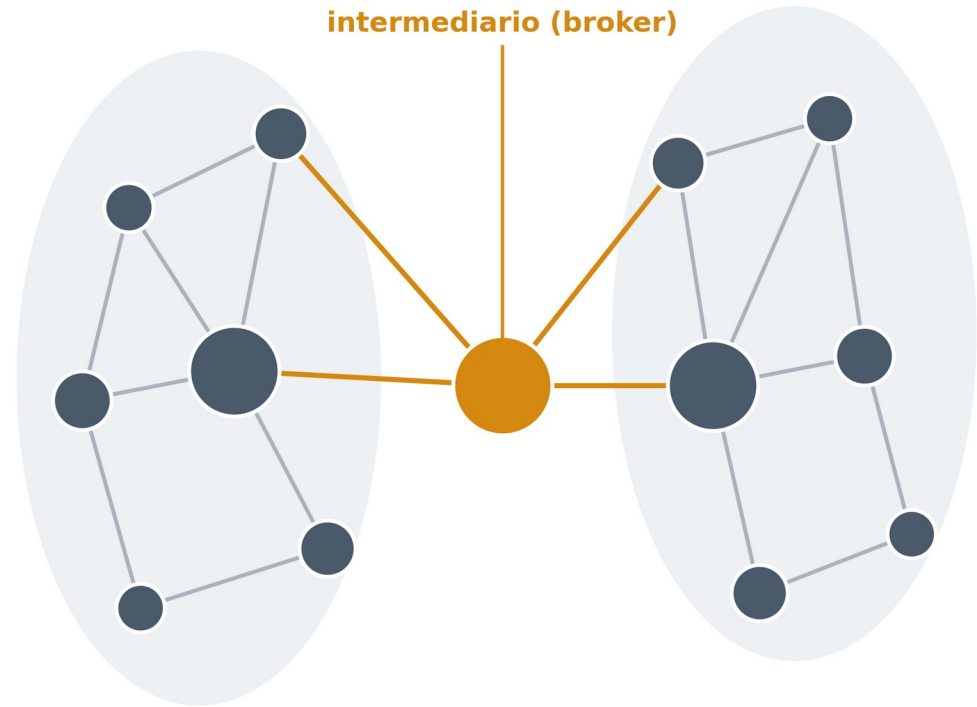
La policía detiene al líder de un grupo de tráfico de drogas. ¿Qué le pasa al grupo?

- A** Desaparece: era quien lo sostenía
- B** Sigue igual: le sustituye su número dos
- C** Se dispersa y se recompone con otros
- D** Se fusiona con un grupo rival

El mito: la pirámide



La realidad: la red



Si el intermediario cae, la red se parte en dos.

Cuándo sí es una organización

Reuter y Paoli: siete rasgos. Solo cinco grupos en el mundo los cumplen todos.

1 Longevidad

Al menos un siglo de existencia.

2 Gran tamaño

Miles de miembros en algunas décadas.

3 Estructura formal

Reglas internas, órganos de gobierno, unidades.

4 Aparato cultural

Ritos de iniciación, identidad, sentido de familia.

5 Gobierno

Resolución de disputas y servicios de seguridad. Objetivos políticos.

6 Legitimidad

Y reparto de poder con instituciones estatales locales.

Diez plantaciones. Dieciséis cómplices distintos.

Cinco años siguiendo a un solo cultivador de cannabis.

Vigilancia de la familia Bonanno en Montreal

Las mafias en sentido estricto existen. Pero son la excepción, y están en declive.



Fotografía de dominio público, vía Wikimedia Commons.

Tres maneras de mirarlo

Ninguna sustituye a las otras dos.

1

La empresa ilegal

Reuter: es un empresario a secas, trabajando en condiciones penosas.

2

Las redes sociales

Morselli: cartografiar los intercambios reales en vez de suponer jerarquías.

3

La protección

Gambetta y Varese: las mafias venden orden, no droga. Son un gobierno sin permiso.

**«Tres hombres y un perro
que venden cannabis con
regularidad.»**

Reuter y Paoli, sobre lo que las definiciones oficiales permiten llamar crimen organizado.

Lo que exigía Europa y lo que recogió España

Decisión Marco de 2008

Delitos castigados con al menos cuatro años en su extremo máximo.
Y finalidad de beneficio económico o material.

Código Penal, art. 570

Ninguno de los dos límites.
Basta la finalidad de cometer delitos, cualesquiera que sean y con el propósito que sea.

“*Los «socios en el delito» son, ante todo, socios unidos por lazos sociales relativamente fuertes.*

Van de Bunt y colegas, 2014

El crimen organizado toma prestadas las infraestructuras legales

Sus rutas comerciales, sus puertos, sus empresas. No necesita construir las suyas.



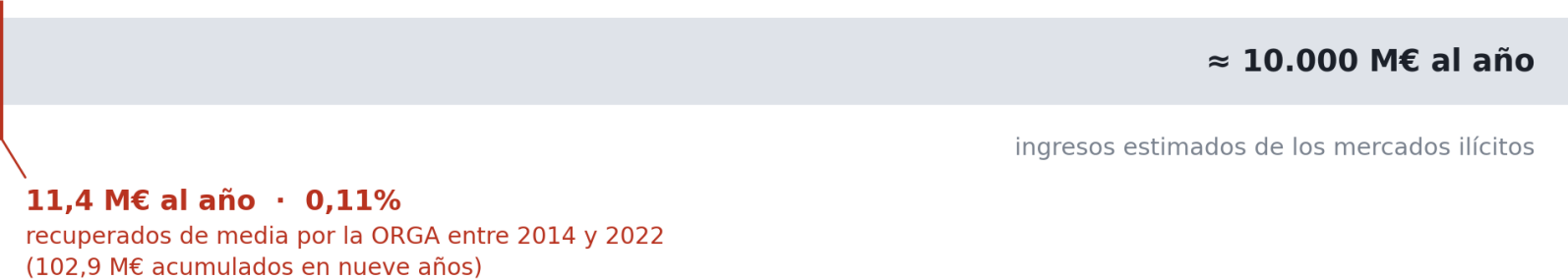
Glocal.

Los flujos son globales. La monetización y la reproducción son intrínsecamente locales.

El embudo del «seguir el dinero» en España

La recuperación de activos como pilar de la lucha contra el crimen organizado, en dos escalones

¿Cuánto dinero se recupera?



¿Y qué ocurre con los bienes que sí se intervienen?

4.859 bienes inventariados por el Fondo de Bienes Decomisados desde 2018



La ORGA disponía en 2019 de doce personas —nueve policías y guardias civiles— para localizar activos dentro y fuera de España. Desde la creación del Fondo en 2003, un solo inmueble ha sido cedido gratuitamente para uso social.

Los facilitadores profesionales.

Abogados, contables y banqueros. Sin ellos el dinero no se convierte en patrimonio legal.

El Estado y el crimen organizado: un continuo

Barnes. No es «hay corrupción» o «no la hay».

1 Confrontación

El Estado persigue al grupo y este responde con violencia.

2 Evasión

Corrupción episódica para esquivar la ley.

3 Alianza

Reparto de beneficios.
Infiltración institucional.

4 Integración

La frontera entre ambos se disuelve. Captura del Estado.

Dibujad la red

- 1 A cada grupo, un mercado ilegal concreto y su recorrido de principio a fin.
- 2 Dibujad quién hace falta en cada paso. incluid a los actores legales.
- 3 ¿Dónde intervendrías? ¿Y qué pasaría con la red si acertáis?

**No es una pirámide.
Y no viene de fuera.**

El próximo día subimos un peldaño: las empresas. Y el daño se multiplica.

CAPÍTULO 6 · SESIÓN 3 DE 4

Las empresas: el daño

Juanjo Medina

1998. Un ganadero se planta en un despacho de abogados con unas cintas de vídeo.

En ellas salen sus vacas: dientes negros, tumores, terneros deformes, doscientos animales muertos.



**Puede que DuPont no
te suene. El teflón, sí**

**La empresa llevaba desde los años sesenta estudiando por su cuenta
el PFOA, el compuesto con que lo fabricaba.**

Reclamo publicitario del «Happy Pan», la sartén recubierta con teflón de DuPont. Dominio público.

0

condenas penales.

Nadie en prisión.

Ninguna admisión de culpa

Una multa administrativa de 16,5 millones en 2005 y un acuerdo civil de 671 millones en 2017. Una fracción de lo que la empresa ingresaba con el teflón.

Dónde aparece este daño

Seis ámbitos, seis casos españoles.

1 El consumo

La colza, 1981. Más de 20.000 afectados y 330 muertes reconocidas.

2 El trabajo

El amianto. Prohibido en 2002, décadas después de saberse que daba cáncer.

3 El ambiente

El Prestige, 2002. Catorce años hasta la sentencia, y recayó en el capitán.

4 El ahorro

Bankia y las preferentes.
La vía civil devolvió; la penal absolvió.

5 El mercado

Los cárteles. Solo se detecta uno de cada diez.

6 Los impuestos

Papeles de Panamá, y una amnistía fiscal al 3 %.

El Prestige, noviembre de 2002

Más de mil setecientos kilómetros de costa afectada. Catorce años hasta sentencia firme.



Foto: Bahamas Maritime Authority, CC BY-SA 4.0, vía Wikimedia Commons.

Los mercados ilegales mueven unos 10.000 M€ al año en España. ¿Cuánto transfiere el impago de horas extra?

A Unos 50 M€

B Unos 300 M€

C Unos 1.000 M€

D Más de 3.000 M€

Qué comparten todos estos casos

1 **Llega lejos y tarde**

Repartido entre miles que no se conocen, y aflora décadas después.

2 **Es mayor**

Considerablemente mayor que el de otras formas delictivas.

3 **Casi nunca es delito**

No lo era, no se pudo probar, prescribió, o bajó al eslabón operativo.

4 **No hay villano**

Profesionales cualificadas haciendo su trabajo y cumpliendo objetivos.

5 **Ni una decisión**

Pasos pequeños, cada uno defendible, que suman algo que nadie aprobó.

Challenger, 28 de enero de 1986

Ninguna condena penal, nadie buscando un beneficio ilícito. Y siete muertos en una catástrofe evitable.



Fotografía de la NASA, dominio público, vía Wikimedia Commons.

Dos cosas que se confunden

Delito ocupacional

Desde el puesto y para provecho propio, a costa de la organización.

La directora que desvía fondos para comprarse un barco.

Delincuencia corporativa

En nombre y en beneficio de la organización.

Falsear emisiones para vender más coches.

Pescanova: las dos cosas a la vez

Falsear las cuentas beneficiaba a la empresa. Que el presidente vendiera sus acciones antes, a él.



Instalaciones de Pescanova en Redondela (Pontevedra). Foto: HombreDHojalata, CC BY-SA 3.0, vía Wikimedia Commons.

¿Quién lo decidió?

- 1 A cada grupo, uno de los casos de hoy.
- 2 Reconstruid la cadena: quién supo qué, cuándo, y qué hizo con esa información.
- 3 Señalad a una persona responsable. Si no podéis, explicad por qué.

Bastante más de lo que parece.

Y con mucha menos atención pública, académica y penal. El próximo día: por qué.

CAPÍTULO 6 · SESIÓN 4 DE 4

La respuesta, y el Estado

Juanjo Medina

Cuatro carriles para el mismo daño

1 Administrativa

La principal. CNMC, CNMV, Inspección de Trabajo, Hacienda, SEPBLAC.

2 Civil

Repara el daño patrimonial. Devolvió el dinero de las preferentes.

3 Social

Lo laboral. Recargo de prestaciones del 30 al 50 %, que no se puede asegurar.

4 Penal

La única que produce condena, antecedente y estigma. Y la que menos se usa.

En 2022 hubo 4.180 procesamientos de cuello blanco en tribunales federales de EE. UU. ¿Y corporaciones acusadas penalmente?

A 31

B 310

C 1.100

D 2.400

Por qué el daño va por lo administrativo

No es un accidente ni un descuido del legislador.

1

Prueba

Lo penal exige culpabilidad, hecho concreto y persona imputable.

2

Capacidad

Un regulador entiende de vertidos o de derivados.
Un juzgado generalista, no.

3

Velocidad

Meses frente a lustros.
El Prestige tardó catorce años.

4

Y no llama criminal a nadie

No hay acusada, ni juicio oral, ni antecedente, ni imagen de directivos en la Audiencia.

Sesenta y un años.

Sutherland llamó delincuentes habituales a las corporaciones en 1949. España lo admitió en 2010.

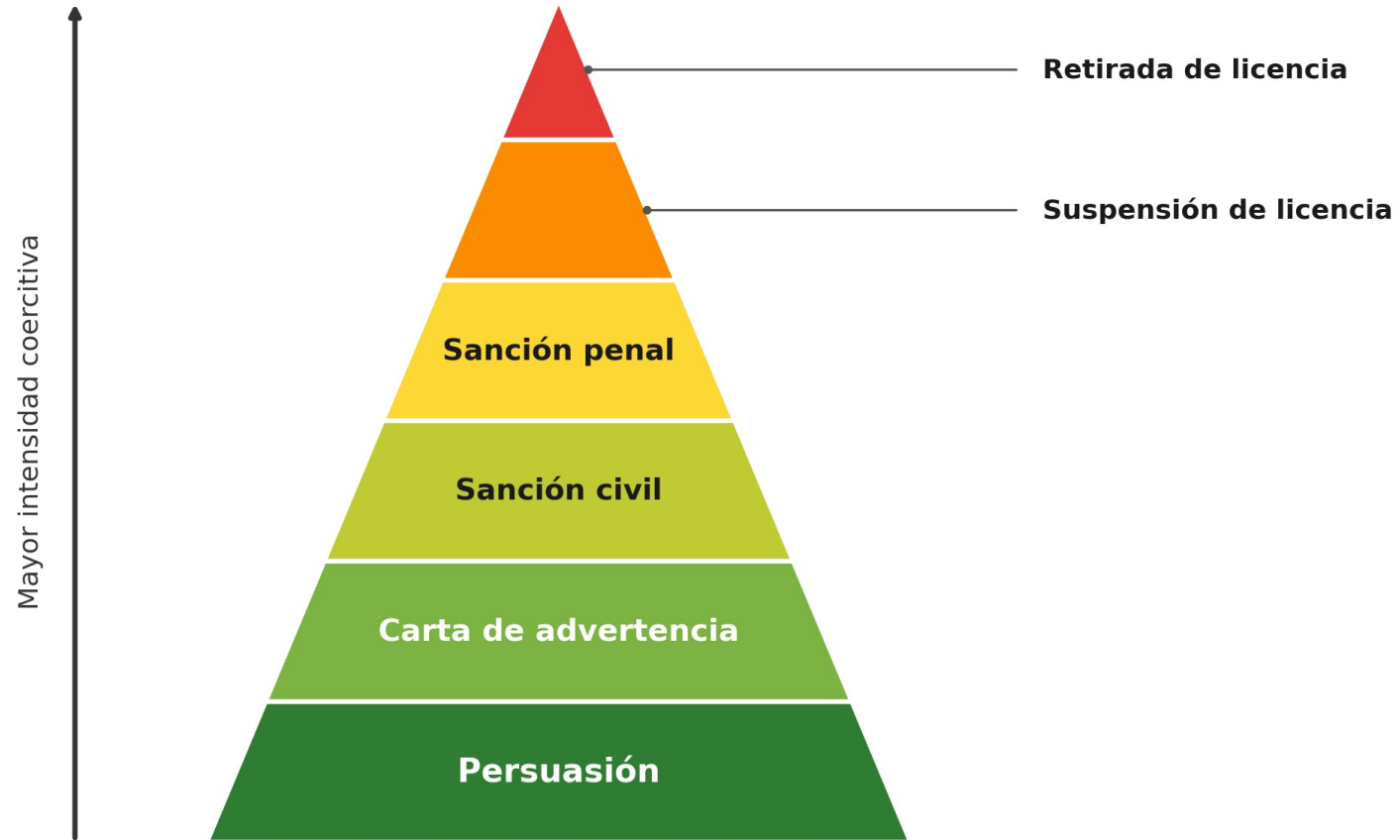
El defecto de organización.

La empresa no responde por el delito de otro. Responde por no haberse dotado de controles.

Pero las condenas recaen sobre sociedades pequeñas.

De 109 personas jurídicas acusadas ante Audiencias Provinciales, 69 absueltas. Casi la mitad, por estafa.

La pirámide regulatoria (Ayres y Braithwaite)



La base concentra la mayoría de la actividad (persuasión y cumplimiento voluntario). Solo se sube de peldaño cuando el nivel inferior fracasa; la cúspide se usa rara vez.

**Todo depende de que la
amenaza de arriba
sea creíble.**

Si el regulador no puede o no quiere sancionar, el diálogo degenera en permisividad.

El repertorio para esquivarla

Casi todo es formalmente legal.

1

Blindaje societario

Fragmentarse en filiales para que el daño no alcance a la matriz.

2

Externalizar

Las actividades de riesgo a terceros, para generar denegabilidad razonable.

3

Arbitraje obligatorio

Sacar las disputas de la justicia ordinaria a tribunales privados sin precedente.

4

Acuerdos con la fiscalía

Cerrar el caso sin condena, sin antecedente y a menudo sin admisión de culpa.

5

Cumplimiento malicioso

Acatar la letra con una solución tan incómoda que nadie pueda usarla.

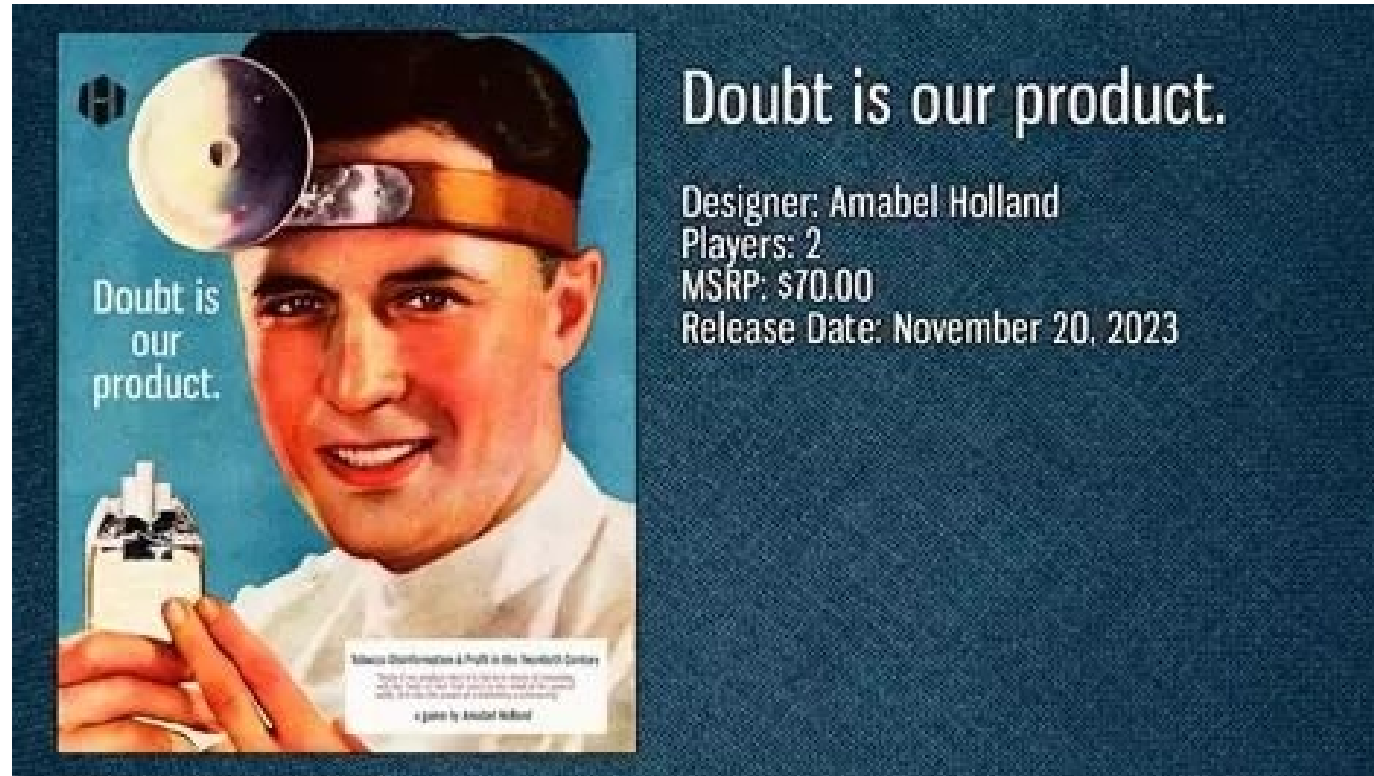
6

Litigar hasta agotar

Google Shopping tardó catorce años. Los denunciantes ya habían quebrado.

«La duda es nuestro producto»

Memorando interno de la tabacalera Brown & Williamson, 1969. Las mismas técnicas se reutilizaron para el clima.



Portada del juego de mesa *Doubt is Our Product*, sobre la desinformación de la industria del tabaco.

¿Pueden delinquir los Estados?

El Estado · CIJ

Responsabilidad internacional por hechos ilícitos. No es «delito» en sentido técnico.
Reparación, cesación, cooperación.

Las personas · CPI

Responsabilidad penal individual.
Solo personas físicas, art. 25 del Estatuto de Roma.
Órdenes de detención.

Gaza

Las dos vías funcionan a la vez. Y ninguna ha detenido los hechos.



Devastación en Gaza.

Los estados de negación

Stanley Cohen. Son las técnicas de neutralización del capítulo 5, a escala institucional.

1

Literal

El hecho no ha ocurrido.
«No hay desaparecidos.»

2

Interpretativa

Ocurrió, pero no es eso.
«No fue tortura, fue un
interrogatorio.»

3

Implicatoria

Ocurrió y es grave, pero
está justificado.
«La seguridad nacional.»

Pero tiene sus límites

1 Legalidad

Fundar el delito en el «daño social» expone a la indeterminación valorativa.

2 Datos

El objeto de estudio es quien monopoliza la información y la clasifica.

3 Sin remedio

Al rechazar el formalismo, se queda en diagnóstico y denuncia.

Tres lecciones de la escalera

1

Poder y etiqueta

La capacidad de causar daño y la de ser tratado como delincuente van en direcciones opuestas.

2

No son estancos

La empresa se sirve del Estado y el Estado de la empresa. El crimen organizado penetra las instituciones.

3

Y la respuesta cambia

De la cárcel a la multa, y de la multa a unos mecanismos internacionales de alcance limitado.

El mismo daño, tres actores

- 1 Un vertido tóxico que enferma a un barrio. Tres versiones: lo hace una red criminal, una empresa legal o una administración pública.
- 2 ¿Qué pasa en cada caso? Quién investiga, por qué vía, con qué desenlace probable.
- 3 ¿Cambia el daño? ¿Y cambia la respuesta?

**Cuanto más poder concentra
el actor, más difícil resulta
aplicarle el reproche penal.**

Y eso no es un fallo del sistema. Es una descripción de cómo funciona.